財團法人台中市私立慈光社會福利慈善事業基金會暨附設機構

員工工作契約書

立契約人：□慈光基金會　□慈馨兒少之家　■慈馨少年家園

□慈光心理諮商所（以下簡稱「甲方」）

＿＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱「乙方」）

雙方同意訂立契約條款如下，以資共同遵守履行：

一、契約期間：

甲方自＿＿年＿＿月＿日起僱用乙方為 生輔員 ，如任一方須終止契約，悉依勞動基準法及甲方人事相關規定辦理。乙方之年資自＿＿年＿＿月＿日起算。

二、工作項目：

乙方接受甲方之指導監督，從事下列工作： 少年教養相關事務

三、工作地點：

乙方之主要工作地點為 台中市東區東英五街 88 號
必要時應配合甲方之需要，接受甲方於其相關單位合理之調動。

四、工作時間：

（一）乙方正常工作時間每日 8 小時，必要時願依勞動基準法 84-1 條辦理。

（二）甲方得視業務需要調整每日上下班時間。

（三）因天災、事變或突發事件， 或因其他事由而必須延長工作時間，除法令另有規定者外，乙方不得拒絕，甲方應依規發給加班費。

五、工資：

工資依照甲方員工敘薪標準之規定，採「按月計酬」，甲方於每月底一次匯給當月薪資。

六、休假：

例假、特別休假等，悉依勞動基準法之規定與甲方之工作規則、人事管理辦法辦理。

七、請假：

乙方之請假依甲方之工作規則、勞動基準法、性別平等工作法及勞工請假規則辦理。

八、職業災害及普通傷病補助：

甲方應依勞動基準法、職業災害勞工保護法、勞工保險條例及相關法令規定辦理。

九、退休：

（一）乙方符合勞動基準法第五十三條規定，自請退休時，甲方應依勞動基準法、勞工退休金條例及相關規定辦理。

(二)甲方依勞動基準法第五十四條規定，強制乙方退休時，應按

勞動基準法、勞工退休金條例及相關規定辦理。

(三) ☐乙方係適用勞工退休金條例之退休金制度：依據勞工退休金條例規定，甲方每月負擔乙方之勞工退休金提繳率為乙方每月工資百分之六，乙方得依其每月工資總額百分之六範圍內，自願另行提繳退休金。

☐乙方係適用勞動基準法之退休金制度：甲方將依法提撥勞工退休準備金。

十、福利

(一)甲方應依法令規定，為乙方辦理勞工保險、全民健康保險等事宜。

(二) 乙方在本契約有效期間，享受甲方單位內之各項福利設施。

十一、考核及獎懲：

乙方之考核及獎懲依甲方所訂之考核辦法與人事管理辦法辦理。

十二、紀律與倫理：

（一）乙方必須切結沒有兒童及少年福利與權益保障法第 81 條第 1 項之情事。若有不實，甲方得無條件終止契約，乙方不得異議。

（二）乙方應遵守甲方訂定的工作內容與相關規定，並應誠實、謹慎、主動、積極從事工作。

（三）乙方所獲悉甲方關於業務、服務對象個人資料上之秘密，不得洩漏於他人，離職後亦同；有關甲方之任何訊息，未經甲方同意，不得對外(含在社群網站)發佈。若乙方違反本約定，乙方應賠償甲方之所有損失，並負法律責任；甲方並得依法立即終止與乙方之勞動關係。

（四）乙方若於工作上有任何權益受損情形，應先向其主管反應；如其主管未予處理或處理不當，則乙方得依甲方所訂申訴辦法申請救濟。

（五）乙方於工作上應接受甲方各級主管之指揮監督。

（六）乙方在工作時間內，非經主管允許，不得擅離工作崗位。

（七）乙方同意遵守甲方所訂員工手冊內之所有辦法與規定。

（八）乙方於契約期間所從事甲方所辦理之相關研究所得之智慧財產權，除非另有約定，則應屬甲方所有。

十三：個人資料保護法第八條第一項之告知事項：

甲方依個人資料保護法第八條第一項之告知事項詳如**附件 A**。

十四、權利義務之其他依據：

甲、乙雙方於工作契約存續期間之權利義務關係，悉依本契約規定辦理；本契約未規定事項，依政府相關法令與甲方有關規定辦理。

十五、契約修訂：

本契約經雙方同意，得以書面隨時修訂。

十六、契約爭議之處理：

甲乙雙方對於本契約之履行發生爭議時，同意以臺中市政府勞工局為協調調解單位，並同意以臺中地方法院為訴訟管轄之所在。

十七、契約之存執：

本契約書 1 式 2 份，雙方各執 1 份為憑。

立契約書人：

甲 方： 財團法人台中市私立慈光社會福利慈善事業基金會附設

台中市私立慈馨少年家園

代 表 人：

統一編號： 47593927

乙 方：

地 址：

身分證統一編號：

中　　華　　民　　國　　年　　月　　日

附件 A

個人資料蒐集、處理、利用告知書

台中市私立慈光社會福利慈善事業基金會暨附設機構（以下簡稱「**本會**」）依據個人資料保護法（以下簡稱「**個資法**」）第 8 條第 1 項，向您告知下列事項：

一、本會蒐集您之個人資料之目的：

1.人事管理（包含甄選、離職及所屬員工基本資訊、現職、學經歷、考績獎懲、薪資待遇、差勤、福利措施或其他人事措施）

2.全民健康保險、勞工保險或其他社會保險

3.契約、類似契約或其他法律關係事務

二、本會蒐集您之個人資料之類別：

1.姓名、身分證統一編號、護照號碼、職稱、住家電話號碼、行動電話、通訊及戶籍地址、相片、電子郵遞地址。

2.個人描述（年齡、性別、出生年月日、出生地、國籍等）。

3.家庭情形（結婚有無，配偶、子女與父母之姓名等）

4.移民情形（護照、工作許可文件、居留證明文件等）。

5.警察刑事紀錄證明所載資料。

6.衛生福利部所訂「兒童及少年安置及教養機構工作人員切結（同意）書」所載資料（例如：犯性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法下特定犯罪之資料）

7.資格或技術、受訓紀錄（學歷、具有之專業技術與資格、參加之國家考試、考試成績、工作必須之訓練與已接受之訓練等）。

8.工作經驗（以前之僱主等）。

9.工作、差勤紀錄（上下班時間、請假紀錄、考績紀錄、獎懲紀錄等）。

10.依法施行之體格檢查與健康檢查之檢查紀錄、職業疾病紀錄。

11.工資、工資給付之方式、加薪之日期等。

12.交付予您之汽車、工具、書籍或其他設備。

13.考評紀錄、工作表現與潛力之評估等。

14.種族或血統來源（原住民族之族別等）。

三、本會利用您之個人資料之期間、地區、對象及方式：

1.期間：

依相關法令所定（例如勞動基準法等)或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限。

2.地區：本國。

3.對象：本會。

4.方式：以自動化機器或其他非自動化之利用方式。

四、就本會保有您之個人資料，您得透過言詞、書面、電話、簡訊、電子郵件、傳真等方式，行使以下所載個資法第 3 條之當事人各項權利：

1. 得直接向本會請求查詢、請求閱覽或請求製給複製本。依個資法第 14 條規定，本會得酌收必要成本費用。

2. 得直接向本會請求補充或更正。

3. 得直接向本會請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除。但依個資法第 11 條及同法施行細則第 21 條規定，本會因執行業務所必須者，於註明爭議事項後，得不依您請求為之。

五、您不提供個人資料所致權益之影響：

您得自由選擇是否提供相關之個人資料，惟您若拒絕提供相關個人資料，本會將無法進行如上開蒐集目的之各項作業，致無法提供您蒐集目的之各項服務。

六、您提供家屬成員、緊急聯絡人個人資料時，請務必確認已告知前開人員並獲其同意，您會將其之個人資料提供予本會，且本會將依法蒐集、處理及利用其個人資料，並使本會符合個資法第 9 條第 2 項第 1 款之規定，即家屬成員、緊急聯絡人明知應告知之內容而免除本會對前開人員之告知義務。

七、 如您對本會蒐集、處理與利用您之個人資料有任何疑問，可逕向機構主管洽詢。